

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2540/2534

นาย ยอด เลิศ ถิรพันธ์
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 62, มาตรา 149, มาตรา 150

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17,
มาตรา 19

การที่จะนำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลมในศาลภาษีอากรนั้น พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรมาตรา 17 บัญญัติให้ทำได้ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ไม่มียกเว้นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าวที่จะนำมาใช้บังคับเท่านั้น การยกเว้นหรือขยายระยะเวลานั้นได้มีบทบัญญัติ มาตรา 19 บัญญัติไว้เป็นพิเศษแล้ว จึงจะนำบทบัญญัติ มาตรา 23 แห่ง ป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลมไม่ได้ ข้ออ้างของ โจทก์ที่ว่า โจทก์ไปประกอบธุรกิจอยู่ต่างจังหวัดแล้วเกิดเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ต่างจังหวัด ไม่ทราบเรื่องที่ทนายโจทก์แจ้งไปยังญาติโจทก์ว่าต้องนำเงินค่าธรรมเนียมศาลไปวางศาลเพิ่มเติมตามกำหนดที่ศาลสั่งนั้น มิใช่เหตุสุดวิสัย เพราะ ทนายโจทก์หรือญาติของโจทก์อาจชวนขวายติดต่อให้โจทก์ทราบเพื่อนำเงินค่าธรรมเนียมศาลไปวางเพิ่มเติมตามกำหนดเวลาที่ศาลสั่งได้.

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนภาษีเงินได้ที่โจทก์ชำระให้จำเลย
เกินไป และให้เพิกถอนการประเมินภาษีของพนักงานประเมินกับคำวินิจฉัยของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยให้การว่า การประเมินภาษีและการวินิจฉัยการประเมินของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้อง

ในวันชี้สองสถาน ศาลภาษีอากรกลางเห็นว่าโจทก์เสียค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบ
ตามจำนวนทุนทรัพย์ มีคำสั่งให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาวางเพิ่มเติมตาม
จำนวนทุนทรัพย์ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่สั่งครบกำหนดแล้วโจทก์ไม่นำ
เงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมวางศาลจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)จำหน่ายคดีโจทก์ออกเสียจากสารบบความ

โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์เดินทางไปประกอบธุรกิจต่างจังหวัดและป่วยหนัก
รักษาตัวอยู่ในต่างจังหวัด คดีโจทก์จึงมีพฤติการณ์พิเศษและมีเหตุสุดวิสัย ที่โจทก์ไม่
สามารถนำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาวางเพิ่มเติมได้ ขอให้ขยายเวลาให้โจทก์นำเงินค่า
ธรรมเนียมเพิ่มเติมมาวางศาลภายในกำหนด 10 วัน

ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า กรณีตามคำร้องมิใช่เหตุสุดวิสัยตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาว่า ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งจำหน่ายคดีและคำ
สั่งยกคำร้องขอขยายเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมเป็นการไม่ชอบ ขอให้สั่งให้ศาลภาษี
อากรกลางยกคดีโจทก์ขึ้นพิจารณาโดยให้ขยายเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้
โจทก์

ศาลภาษีอากรกลางสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์เฉพาะกรณีที่โจทก์ขอขยายเวลา
วางเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและ
วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 19 บัญญัติให้ศาลภาษีอากรมีอำนาจยื่น
หรือขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงไม่
ชอบที่ศาลภาษีอากรกลางจะยกเอาเหตุที่ว่า คดีของโจทก์ไม่มีเหตุสุดวิสัยตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 มาปรับแก้คดีของ
โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณา
คดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 การที่จะนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและข้อกำหนดคดีภาษีอากรที่จะนำมาใช้บังคับ
เท่านั้น เมื่อการยื่นหรือขยายระยะเวลามีบทบัญญัติ มาตรา 19 บัญญัติไว้เป็นพิเศษ
แล้วก็ต้องบังคับตามบทบัญญัตินั้น จะนำบทบัญญัติในมาตรา 23 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมไม่ได้อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟัง
ขึ้น

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ข้อต่อไปของโจทก์ก็คือข้ออ้างของโจทก์ที่
ว่าคดีโจทก์มีเหตุสุดวิสัย เพราะโจทก์ไปประกอบธุรกิจอยู่ต่างจังหวัด และเกิดเจ็บ
ป่วยต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ต่างจังหวัด ไม่ทราบเรื่องที่ทนายโจทก์แจ้งไปยังญาติว่า
โจทก์จะต้องนำเงินค่าธรรมเนียมศาลไปวางเพิ่มเติมตามกำหนดที่ศาลสั่งนั้น เป็น
เหตุจำเป็นที่สมควรขยายระยะเวลาให้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมหรือไม่ เห็น
ว่า กรณีตามข้อกล่าวอ้างของโจทก์มิใช่เหตุจำเป็นที่สมควรขยายระยะเวลาให้เพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ทั้งนี้เพราะหากโจทก์เจ็บป่วยอยู่ต่างจังหวัดจริงทนาย
โจทก์หรือญาติของโจทก์ก็อาจชวนขวยติดต่อนำโจทก์ทราบ เพื่อนำเงินค่า

ธรรมเนียมศาลไปวางเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาตามคำสั่งของศาลภาษีอากรกลาง
ได้เพราะศาลภาษีอากรกลางได้ให้เวลาถึง 15 วัน นับแต่วันที่มิคำสั่งซึ่งเป็นระยะ
เวลานานพอสมควรที่โจทก์จะดำเนินการได้ทันตามกำหนดอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟัง
ไม่ขึ้น

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลจะยกคำร้องของโจทก์ที่ขอขยายระยะเวลาวางเงินค่า
ธรรมเนียมศาลทันทีโดยมิได้ทำการไต่สวนก่อนไม่ได้นั้นเห็นว่า เมื่อคำร้องของโจทก์
ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนต่อไป ศาล
ก็มีอำนาจสั่งคำร้องของโจทก์ได้ทันที

พิพากษายืน.

(โสภณ จันทระ-กาน อันนันท-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ